



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧١٧ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٢٣٣	سعودي	المدعي
عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٤٧	سعودي	مدعى عليه
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه

الوقائع

وجيز وقائع الطلب يتحصل بأنه بتاريخ 1447/04/29 تقدم الملتمس بطلبه المائل والمبين في مرفقات الطلب وذكر بأنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 1434/7/26 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ; يرحمه الله وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي يرحمه الله لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المطالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 1438/4/21 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 1438/5/12 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438/2/10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)، ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 90% من راس المال، كما نبلفكم أن النظام لا يسمح لنا بإضافة مدعي أو مدعى عليه آخر، ولصلاحيه الفصل في طلب الالتماس قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.



الأسباب

ومن حيث نصت المادة السابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية على "يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب." ومن حيث أن الحكم اكتسب الصفة النهائية أمام دائرة الاستئناف الثالثة بتاريخ 13 / 3 / 1445 هـ لذا فإن الدائرة ليست مختصة بنظره و تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول نظر الالتماس.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس وفق ما تضمنته الأسباب

عضو الدائرة
اسامه مستور عبدالهادي السلي



عضو الدائرة
مازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي



رئيس الدائرة القضائية
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

